



גליון 344

השיעור השבועי ממור ועטר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק צו תשפ"ו

השיעור מתקיים

בכל יום ראשון בשעה 21:00
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

חג הפסח

הלכות זמני תחילת וסיום ליל הסדר

פסח
כשר ושיטח



נושאי השיעור: חשיבות החוק של בתי הדין הרבניים | תחילת ליל הסדר
| זמן רבינו תם בליל הסדר | סוף זמן אכילת מצה | מי שעשה את הסדר
לאחר חצות לילה | ברכה על ההלל לאחר חצות | ברכה על כיסוי דם
ה'כוי' | ברכה על בדיקת חמץ | עיקר ליל הסדר | ליל הסדר אצל מרן
זיע"א

על הצד החיובי.

בתורה שלנו יש שלחן ערוך חושן משפט, שבו נמצאים כל הנושאים של
בין אדם לחברו בדיני ממונות. בשלחן ערוך נפסק להלכה דברים ברורים
מאוד, שמי שהולך לערכאות הרי הוא "מרים יד בתורת משה רבנו". רבותי,
לא ניפה את הדברים, אנחנו רוצים אחדות בעם, אנחנו רוצים ידידות, אבל
אנחנו לא יכולים לדבר בעד בתי משפט כאשר יש לנו דין תורה שלנו. יש לנו
שלחן ערוך מפואר, 'מתקדם' - כפי שהם אומרים שצריך שיהיה 'מתקדם'.
ב"ה בדין תורה שלנו חשבו על כל פרט וכל שאלה, כל סוגיה, עמוק מאוד
מאוד, פי אלף מכל החוקים הרדודים של אומות העולם. הקדוש ברוך הוא
אומר, "אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר
לא יכילו המים", דווקא על העניין הזה של ההולכים לערכאות נאמר שהוא
מרים יד בתורת משה רבנו, אנחנו צריכים להבין את חומרת הדברים.

צריך גם כן להבין, שכשהם פוסקים נגד דין תורה, למשל, כשבאים שני
אנשים ובית המשפט פוסק שצריכים ללכת להוצאה לפועל נגד אחד
הצדדים. לפעמים עצם ההחלטה הזאת היא נוגדת את ההלכה. וממילא
מה שפסקו שהוצאה לפועל ימכרו את הרכוש שלו וכיו"ב, במכרז וכו' הרי
זה גזל גמור!

לפעמים הם פוסקים לתת רכוש של אדם לאנשים שהוא חייב להם, אבל
לפי דין תורה סדר הקדימה הוא שונה לגמרי ממה שפוסקים בתי המשפט.
הרי הכתובה של אשתו קודמת, המזונות של הילדים קודמים, ובעלי חוב
זה תלוי מי קודם בתאריך ההלוואה, לצערינו, בתי המשפט בועטים בדין
תורה ולא מתחשבים בדין תורה.

בהקשר הזה אני רוצה לומר היום פסק הלכה חד משמעי. אסור לקנות
דברים שנמכרים בהוצאה לפועל, דברים שהוצעו למכירה של אנשים שהיו
חייבים כסף. גם אם החייב מצהיר שהוא לא מתנגד - אסור! מי שקונה
בהוצאה לפועל דברים של אנשים שחייבים כסף, שידע שהוא נכשל באיסור
גזל גמור. הכסף לא יענה את הכל. הסיבה לכך היא שהכח של ההוצאה
לפועל בא מבתי משפט ששופטים נגד ההלכה, נגד דין תורה. אנחנו צריכים
ללמוד את הסור מרע מהבתי משפט שלהם.

ב. החשיבות לדון על פי דין תורה

מצד השני, מה זה דין תורה?! הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה

מדברי הרב המקדים הגאון רבי יוסף בן לולו שליט"א מחור"ר בית המדרש 'יחזקאל דעת'

"אני זכיתי כאן להיות מתלמידי מרן שליט"א במשך 30-40 שנה. בית
המדרש הגדול הזה הוא מאור ומגדלור לתורה בכל שעות היממה, בימות
החול, בימות המועדים והשבתות. ואני קורא לציבור כאן ולאלו ששומעים
בבית ובאמצעי המדיה, שיכולים לבוא להצטרף לכאן לשיעורי תורה בכל
ימות השנה, תחת שרביטו והנהגתו של מרן הראשון לציון מורנו הרב דוד
יוסף שליט"א. יש כאן שיעורי תורה בכל מקצועות התורה, עתידה התורה
לגדול ולפרוח במקום הגדול הזה.

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

יישר כוח לידיד נפשי הגאון הרב יוסף בן לולו שליט"א. שהיתה לו את
הזכות להיות מהעשרה הראשונים שהקימו את בית המדרש 'יחזקאל דעת'.
ידועים דברי חז"ל על צירוף למניין, שהעשירי נוטל שכר כנגד כולם. אני
הקמתי בשנת תשמ"ו, כמו עכשיו, בחודש ניסן את הכולל, ובראש חודש
אייר החלו ללמוד בו. היו לי אז תשעה אברכים, והעשירי שהגיע להתקבל
לכולל היה הגאון הרב יוסף בן לולו. הוא היה כמה שבועות לפני החתונה.
וב"ה הוא ישב כאן ולמד בשקידה גדולה, ושימש כמה שנים גם כראש כולל,
היום הוא מגיד שיעור חשוב בהרבה מקומות. בעז"ה ימשיך מעלה מעלה,
ויפוצו מעיינותיכם חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, אכ"ר.

אני מקדיש את השיעור לעילוי נשמת ידידי, השכן של אאמו"ר מרן זצוק"ל
רבי משה נתניאל בן נרקיס ע"ה שהלילה זה ליל השבעה שלו, רוח ה' תניחנו
בגן עדן. ולעילוי נשמת מתתיהו בן רחל ע"ה, שזה יום השנה שלו, ושרה בת
רחל ע"ה שזה יום השלושים שלה, ולעילוי נשמת כל מתי ישראל.

א. חומר ההליכה לערכאות

לפני שנתחיל לדבר בהלכות פסח, אני רוצה לדבר בעניין החוק שעבר
השבוע, החוק המאפשר לבתי דין לדון דיני ממונות. אני חושב שכולם
שמעו מצד אחד את השמחה של כל הדתיים בארץ ישראל, שזה אחוז
גבוה מאוד במדינה. מצד שני, את הקולות הנגד, הלא הגיוניים של האנשים
האחרים. אני לא רוצה להתייחס לטענות הלא הגיוניות שלהם, אני מדבר

מאוד שזה קרה. אני רוצה להודות לכל אותם שהיו מעורבים בנושא הזה, שעשו עבודת קודש. יש רשימה ארוכה, יש כאלה שעבדו יותר ויש פחות, אבל כל אלה שהיו שותפים, תשרה הברכה במעשי ידיהם, אשריהם ואשרי חלקם שהיו שותפים למצווה הגדולה הזאת, בזכותה אני מקווה בעז"ה זה ייתן לנו לכולנו סיעתא דשמיא גדולה, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מידי כל אויביו.

בעז"ה אני אשב עם הדיינים החשובים בישראל, עם ראשי אבות בתי הדין, ונעשה תוכנית מפורטת איך אנחנו מיישמים את החוק. זה כבר למעשה חל מעכשיו. ואני קורא לכל יהודי שומר תורה ומצוות, אל תלכו אחרי בתי המשפט, אל תלכו לערכאות, "אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכלו המים", ללכת לדין תורה. שערי בתי הדין יפתחו ואנחנו נעשה את הכל כדת וכדין כמו שצריך לפי ההלכה. ויתקיים בנו "השיבה שופט" כבראשונה ויועציך כבתחילה". חז"ל תיקנו ברכה מיוחדת בתפילת שמונה עשרה, "השיבה שופט" כבראשונה - כמה אנחנו מתפללים על זה. בעז"ה יבוא משיח צדקנו והכל כאן יהיה אך ורק לפי דין תורה, שזה דין אמת לאמיתו.

חז"ל אומרים, שדין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עד כדי כך! זה קיום העולם, זה מעשה בראשית, זה בריאת העולם. וכמו שהוא הקים את העולם, כמה זה חשוב. אז בעז"ה אנחנו נתחיל מכאן והלאה, בשם ה' נעשה ונצליח, אכ"ר.

ד. מצוות הפסח בלילה

נאמר כמה דברים בעניין ליל הסדר. ראשית צריך לדעת, שהמצוות של ליל הסדר צריכות להיות בלילה. חז"ל לומדים זאת, שהרי אכילת מצה הוקשה לקרבן פסח, וכל הדינים ששייכים לגבי קרבן פסח שייכים גם לגבי מצה ולגבי הקרבן כתוב, בפסוק "ואכלו את הבשר בלילה הזה". כך גם לגבי מצה אנחנו לומדים שחייבים לאכול מצה בלילה.

ה. קידוש בליל שבת מבעוד יום

יתירה מזאת, גם את הקידוש צריך להתחיל בלילה. הרי עלינו לאכול ארבע כוסות, כל אחת על מצווה אחרת, וכל המצוות הללו חייבות להיות בלילה. לכן, למרות שבימות הקיץ מותר לעשות בכל שבת קידוש מפלג המנחה, לא חייבים לחכות לצאת הכוכבים. כבר שעה ורבע קודם השקיעה [בשעות זמניות] אפשר להתפלל ערבית ולקדש ולאכול.

אכן יש מחלוקת בפוסקים, האם צריך בימות השנה בשבתות לאכול כזית בלילה ממש. למשל אם קידש מבעוד יום, וסיים את הסעודה לפני השקיעה, האם צריך לאכול עוד כזית בלילה, כתבתי על כך באורך בהלכה ברורה חלק טז, והבאתי את המקורות להלכה שלא צריך. ואפילו אם גמר את סעודתו מבעוד יום קיים את מצוות סעודת שבת.

יש ראשונים שסוברים, שהדין הזה הוא כמו שמתורנו לנו להתפלל ערבית מפלג המנחה, כך גם אפשר לקדש מפלג המנחה. לעומתם יש הרבה ראשונים וגאונים שסוברים שזה לא קשור לעניין תפילת ערבית מפלג המנחה, אלא זה דין מיוחד בשבת שאפשר להחיל את קדושת השבת ביום שישי. וכך גם דעת הרמב"ם. לכן בימות הקיץ, שהשבת נכנסת מאוחר, מי שרוצה, ובמיוחד מי שיש לו ילדים קטנים וחושש שלא יוכלו לשבת לשלחן, הם יהיו עייפים, יכול להתפלל ערבית בפלג המנחה, לקדש על היין, ולקיים את הסעודה מוקדם.

בארץ ישראל הרוב הגדול מחכים גם בקיץ לצאת הכוכבים, אבל יש מדינות שכמעט כולם עושים כך. בארצות הברית, צרפת, אנגליה ועוד, שהשקיעה אצלם מאוד מאוחרת, כמעט כולם סומכים על ההלכה הזאת ומתחילים את הסעודה בפלג המנחה.

לעומת זאת בליל הסדר יש לנו כמה מצוות, אחת המצוות זה ארבע כוסות. ואמנם מדין קידוש לכאורה אין הבדל בין ליל הסדר לבין שאר ימים טובים, אבל בגלל שיש גם את המצווה דרבנן של ארבע כוסות שזה צריך להיות דווקא בלילה.

ו. זמן רבינו תם בליל הסדר

בחזון עובדיה אאמו"ר מרן זצוק"ל דן, אם אפשר לקדש קודם זמן רבנו תם. הוא עצמו הוא היה מחמיר על עצמו בכל דבר של דאורייתא כשיטת רבנו תם. כגון בצאת שבת או בצאת יום הכיפורים, זה היה חשוב מאוד בעיניו להקפיד לשמור רבנו תם. האם גם כאן צריך להמתין לזמן רבנו תם או לא? והוא פסק שלא חייבים לחכות. ואת זה הוא אמר בזמנו, כשעוד לא היה שעון קיץ. עכשיו שיש שעון קיץ זה ממש מאוחר, ובאמת מעיקר הדין לא צריך, אבל במציאות עד שהולכים לבית הכנסת ועד שמתפללים וחוזרים ומתארגנים וכו', כבר מגיע זמן רבנו תם.

אכן אם יש צורך, או במשפחה שיש בה ילדים קטנים ורוצים שיגידו "מה נשתנה" וישמעו סיפור יציאת מצרים ויאכלו מצה ומרור וחוששים שהילדים יהיו עייפים, לא צריך לחכות לרבנו תם.

בחג השבועות, אבל כבר שישה שבועות קודם, מיד לאחר קריעת ים סוף, כשעם ישראל הגיעו למרה, כתוב בפסוק "שם שם לו חוק ומשפט" - אומרים חז"ל, שעם ישראל נצטוו שם על שני דברים: מצות שבת קודש, ולהעמיד בתי דין. עד כדי כך זה חשוב, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להמתין למתן תורה, הוא הקדים לצוות על כך.

לפני 30 שנה כשהייתי אברך צעיר, טסתי לארצות הברית וקיבלתי שדרוג למחלקת עסקים. והנה, לידי ישב פרופסור למשפטים מפורסם מאוד באותם ימים, שהיה מראשי הלוחמים נגד הדת בישראל. במהלך הטיסה התעוררה שיחה נעימה מאוד, ודיברנו על דא ועל הא, וכמובן התחלנו להתווכח ברוח טובה.

ואז שאלתי אותו, באיזה תחום במשפטים אתה מתמחה, והוא ענה לי, בדיני ממונות, קניינים וכו"ב. אמרתי לו, תגיד, יש לך היכרות עם המשפט העברי? עם התורה הקדושה שלנו? והנה הוא עונה לי בשלילה. ואני תמהתי, איך אתה יכול להיות פרופסור למשפטים כשאתה לא מכיר את התורה שלנו! והוא ענה לי כך, אני חושב שאני אדם מאוד מתקדם, ובעידן המודרני אני חושב שאנחנו כל כך מתקדמים, ואי אפשר לפסוק לפי חוקים מיושנים מימי הביניים, ואפילו לפני ימי הביניים.

ואז אמרתי לו, סליחה אדוני, אתה נראה לי אדם מאוד רציני. אדם רציני כשהוא שולל דבר מסוים הוא צריך להכיר אותו, לדעת על מה הוא מדבר. ואתה אמרת שלא למדת מעולם, אתה לא יודע מה זה המשפט העברי, אז כיצד אתה יכול לשלול את המשפט העברי כשאין לך שום היכרות עם המשפט העברי? למשל, אני יודע ששופטים עליונים שיושבים ופוסקים, הם מנסים להביא אסמכתאות מאיזה שופט גוי, מאיזה מוסלמי או נוצרי, אבל מהיהדות - שום דבר! מעולם הם לא יצוטטו מהיהדות. אז איך אתה שולל? הרי אתה לא מכיר! והוא שתק.

ואז הצעתי לו, מה דעתך שעכשיו בשעה קלה אתן לך היכרות קטנה שתכיר מה זה המשפט העברי - אתה מוכן? והוא הסכים בשמחה. ואז ציטטתי לו את המשנה, "שניים אוחדים בטלית. זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יחלוקה". ואמרתי לו, אתה יודע כמה דיו נשפך על הקטע הזה של המשנה שנראה לכאורה פשוט? והתחלתי להסביר לו מושגים, מה זה מוחזק, מה עושים כשיש ספקות ויש מוחזק, מה זה נקרא 'חזקת מרא קמא' - הבעלים הראשון, מה זה 'חזקת איסור' באיסורים, ומה זה 'חזקת מרא קמא' בממונות, מה יהיה כשמתנגשים זה בזה. מה ההגדרה של מוחזק, האם זו הוכחה או שזה דין המוציא מחברו עליו הראיה. ולעומת זאת 'חזקת מרא קמא' - האם זו הוכחה או לא. וכך התחלתי להיכנס איתו לנושאים האלו. אחר כך הצגתי לו מה זה ספק ספיקא, מה ההגדרה של זה, ומה עושים במקרה של ספק ספיקא מול חזקה. וכך ישבנו ודיברנו במשך 10 שעות! כמעט מישראל עד שהגענו לניו יורק.

ג. סמכות שיפוטית לבתי הדין

אנחנו מתנגדים לערכאות! אמנם יש היום בתי דין פרטיים, אבל שם לפעמים לא צריך לעבור בחינות, לא צריך תעודה, לא צריך שום דבר. בבתי דין של הרבנות כל דין צריך ללמוד, כל מי שמכיר את החומר מה זה נקרא לדעת חושן משפט צריך ללמוד עשר שנים, יומם ולילה, חושן משפט. הדיינים המצוינים נמצאים בבתי הדין שלנו.

ברגע שיש להם סמכות שיפוטית הרי שהחלטה שלהם היא החלטה. היום כשהולכים לבתי דין פרטיים, אם הפסק דין לא מוצא חן בעיני אחד הצדדים, הרי בכל פסק דין יש צד אחד שמפסיד, אז מה עושים? פונים לבית משפט... והם מבטלים את זה. היה אחד ראיתי, לא ייאמן כי יסופר, שכתב לבית משפט, שנוכן שהפסק דין הזה הוא נכון לפי דין תורה, אבל לפי חוק המדינה לא, ואני מבקש ללכת אחרי חוק המדינה. כמובן שבית המשפט קיבל את הטענה הזאת, לצערינו.

כמובן, שישנם בתי דין פרטיים חשובים מאוד, אני יכול להגיד את בית הדין של הגר"ש זעפרני שליט"א, הגר"נ נוסבוים שליט"א, הבית דין של 'אהבת שלום' ועוד, יש ב"ה הרבה בתי דין חשובים מאוד. אבל מבחינת תוקף פסקי הדין, לצערנו, הרבה הולכים היום לבתי משפט והם מבטלים אותם. עכשיו, עם החוק החדש, יש לבתי הדין סמכות שיפוטית לגמרי. החלטה של בית הדין היא החלטה. אם אדם רוצה יכול לערער לבית דין הגדול, אבל זה נהיה סמכות לא פחות ברגע ששני הצדדים חתמו מיוזמתם החופשית, מרצונם, על שטר בורות. אני מרגיש שמדובר בהעמדת הדת על תילה, פשוטו כמשמעו. לאפשר לנו שנוכל ללכת לדון על פי דין תורה. אנחנו מאמינים בזה, אנחנו לא מאמינים בחוקים שלהם. אנחנו רואים בבתי המשפט כיום הרמת יד בתורה, זה ממש כפייה אנטי דתית, כפשוטו כמשמעו.

במדרש חז"ל מובא, שהיו שבעה בתי דין בזמן בית ראשון, והשופטים לא היו שומרי תורה ומצוות, ובגלל זה חרב בית המקדש. אנחנו רוצים להציל את עם ישראל, שלא ייחרב היישוב חז"ל בארץ ישראל, לכן אנחנו שמחים

ז. זמן סיום הסדר

יש שאלה גדולה מתי צריך לסיים את הסדר. בדרך כלל ביום חג הפסח כולם באים לבית הכנסת עייפים, ומספרים, שזה גמר ב-2 בלילה וזה ב-3 בלילה. והשאלה מבחינת ההלכה עד מתי צריכים לסיים את הסדר. הנה לגבי קרבן פסח יש מחלוקת במשניות בין רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, לדעת רבי אלעזר בן עזריה, שהוא לומד מהפסוקים "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה", שמכת בכורות היתה בחצות הלילה. כתוב "בלילה הזה", וכמו כן כתוב לגבי קרבן פסח "ואכלו את הבשר בלילה הזה", לומד רבי אלעזר בן עזריה שקרבן פסח זמנו עד חצות הלילה, ולאחר מכן התורה הפקיעה את המצוה.

רבי עקיבא חולק, והוא לומד מהפסוק "כי בחיפזון יצאת ממצרים" - עד שעת 'חיפזון', דהיינו הזמן בו יצאו עם ישראל ממצרים שזה בבוקר. כלומר שאפשר לאכול את הקרבן פסח כל הלילה עד הבוקר.

ח. זמן אכילת הקרבנות

צריך להסביר דבר חשוב, המשנה הראשונה במסכת ברכות אומרת: "עד שיעלה עמוד השחר, אם כן למה אמרו חכמים עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה". כלומר בקרבנות שהקריבו בבית המקדש, היו קרבנות שנאכלים ליום ולילה, והיו קרבנות שנאכלים לשני ימים ולילה. מלבד קרבן עולה שאותו לא אוכלים בכלל, יש קרבנות שרק הכהנים אוכלים, קדשי קדשים שזה רק לזכרי כהונה, ויש קרבנות - קדשים קלים - שגם ישראל אוכלים.

אם כן, הקרבנות הנאכלים ליום ולילה, שזה היה רוב הקרבנות, מן התורה זמן האכילה שלהם הוא עד סוף הלילה, בעלות השחר כבר אסור לאכול את הקרבן, מי שאוכל חוץ לזמנו נחשב לפיגול. אבל כיון שהזמן הוא מצומצם, תוך יום ולילה, באו חכמים ועשו הגבלה, הם לא רצו שאדם יגיע חלילה למצב של איסור, לכן קבעו "עד חצות הלילה" - להרחיק את האדם מן העבירה. כלומר, שאם אדם אוכל את הקרבן אחרי חצות הלילה לפני עלות השחר, מהתורה זה מותר, אבל חכמים אסרו.

ט. סוף זמן אכילת קרבן פסח

לגבי קרבן פסח זה דין אחר. רבי עקיבא סבר שקרבן פסח דינו כמו שאר הקרבנות שזמנם הוא עד עלות השחר מן התורה, וחכמים אמרו "עד חצות" כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אבל רבי אלעזר בן עזריה אומר, שהזמן עד חצות הוא מדאורייתא, לאחר חצות הלילה - אסור לאכול יותר קרבן פסח.

י. סתירה בסתם משנה

בגמרא במסכת פסחים מובא, "אמר רבא, אדם שאכל מצה אחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו". והסיבה לכך היא שכתוב בפסוק "על מצות ומרורים יאכלוהו", הרי שהמצה הוקשה לקרבן פסח. דהיינו שלפי רבי אלעזר בן עזריה גם מצה אסור לאכול עד חצות. ויש לדון כמי נפסקה ההלכה, אם כמו רבי עקיבא או כמו רבי אלעזר בן עזריה. שהרי לפי דברי רבא נראה, שהמחלוקת של רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה היא גם לגבי אכילת מצה.

והנה, כאשר יש מחלוקת תנאים, ובמשנה אחת כתוב סתם הלכה כמו אחד מהם, הרי שכך נפסק להלכה. וכאן מצד אחד יש את המשנה הראשונה במסכת ברכות, ששם מובא, שכל הנאכלים ליום אחד מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. והמשנה לא אמרה חוץ מקרבן פסח, הרי שהמשנה בפירוש היא כמו רבי עקיבא. בדומה לכך יש משנה במסכת מגילה: "כל שמצוותו בלילה כשר כל הלילה". וגם שם לא כתוב חוץ מקרבן פסח.

מצד שני, בכל בוקר בתפילה אומרים פרק "איזהו מקומן", שכולו סתם משנה. לא מוזכר שם שמות של תנאים בכלל. ובסוף כתוב, "הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא למנוייו, אינו נאכל אלא עד חצות". כתוב בפירוש "עד חצות". דהיינו שסתם משנה כמו רבי אלעזר בן עזריה.

יא. רבא דיבר לפי דברי רבי אלעזר בן עזריה

הרא"ש במסכת ברכות מביא את כל הסתם משנה הללו והוא מסתפק בזה מאוד. אבל מסיים הרא"ש, שרבינו תם היה מקפיד לאכול את המצה עד חצות. וכך דעת הרבה ראשונים שזמן אכילת מצה זה רק עד חצות הלילה. לעומת זאת הרמב"ם פוסק בפירוש, שזמן מצה זה כל הלילה. לדעת הרמב"ם, הלכה כמו רבי עקיבא, ואפשר לאכול כל הלילה.

והנה, רבינו מנוח על הרמב"ם כותב, שאם נדקדק בלשון הגמרא, "אמר רבא, אכל מצה לרבי אלעזר בן עזריה אחר חצות לא יצא" - למה הוא מדגיש לרבי אלעזר בן עזריה? שיגיד "אכל מצה אחר חצות לא יצא ידי חובה". כותב על כך רבינו מנוח, שזו ראייה שרבא בעצמו לא בא לפסוק כמו רבי אלעזר בן עזריה, אלא הוא אומר, שלפי דעת רבי אלעזר כך הוא הדין, אבל לפי רבי עקיבא זה לא נכון.

יש כמה מגדולי הפוסקים, כמו השלטי הגיבורים ועוד, שלדעתם, גם הרי"ף

דעתו כדעת הרמב"ם, שיש לפסוק כרבי עקיבא וזמן מצה כל הלילה.

יב. הלכה למעשה

להלכה, אין ספק שכל אחד צריך להיזהר מאוד לאכול מצה, מרור ואפיקומן - אפיקומן זה זכר לקרבן פסח - לגמור עד חצות. השנה שהתחלנו כבר את שעון קיץ, הזמן של חצות בירושלים - אני לא יודע בשאר ערים יש הבדלים של דקה שתיים לפה ולשם - אבל בירושלים זה בדיוק ברבע לאחת בלילה. עד אז צריכים לגמור את המצה, מרור, שלחן עורך, צפון, לגמור את האפיקומן עד רבע לאחת.

יג. ברכה על ספק מצוה

תמיד יכול לקרות שאדם לא מספיק את זמן חצות, מתחיל את ליל הסדר, ופתאום אשתו יש לה צירים, והוא רץ לבית חולים, והוא טרוד, ועד שסוף סוף ב"ה נולד לו בן בשעה טובה, הוא מסתכל על השעון ועבר חצות הלילה. או מקרים אחרים של אדם אנוס וכיו"ב. כמובן שאין שום ספק שיאכל מצה, ואם הוא יכול, אז שיאכל מצה, מרור, אפיקומן גם אחרי חצות. אלא שהשאלה הנשאלת כאן היא לגבי הברכה, האם הוא יכול לברך? צריך לדעת, שהנושא של ברכה בדברים כאלו שהם ספק זו מחלוקת ראשונים. למשל הנה אנחנו מברכים על מצוות דרבנן, נר חנוכה, נר שבת וכיו"ב. ואנחנו אומרים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו", וחז"ל אומרים: "היכן ציוונו? בלא תסור".

אבל במצווה שאנחנו מסופקים אם היא יש מצוה או לא, אז במצוה שהיא ספק דאורייתא, אמנם מבואר בגמרא בסוף מסכת ראש השנה, "ספק דאורייתא עדיף על דאורייתא" - אבל לגבי ברכת המצוה יש בזה מחלוקת. שיטת הראב"ד ורבנו יונה שמברכים על ספק דאורייתא. לעומת זאת הרמב"ם, הרי"ף, הרא"ש, לפי איך שהגמיר משנה מסביר את דברי הרמב"ם, סוברים שלא מברכים על ספק דאורייתא.

יד. ברכה על כיסוי דם הכוי

דוגמא לדבר, יש חיה בשם 'כוי' - שזה ספק חיה ספק בהמה, והוא כשר לאכילה ללא כל ספק. הוא מעלה גרה ומפרס פרסה. אבל יש שאלה, האם אדם ששחט כוי צריך לכסות את דמו או לא. כי לפי ההלכה כששוחטים פרה לא מכסים את הדם שלה. בהמה לא מחויבת בכיסוי הדם. רק חיה או עוף חייבים בכיסוי הדם. וכמו שכתוב בפסוק: "ואיש כי יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסוהו בעפר". והכוי הזה, אם הוא חיה הוא חייב בכיסוי הדם, אם הוא בהמה הוא לא חייב בכיסוי הדם. אך ספק דאורייתא לחומרא, וחייבים לכסות את דמו. רק שיש לדון אם יש לברך על כך או לא.

לדעת הראב"ד ורבנו יונה, יש לברך על כיסוי דם הכוי, כיון שעושים את המצוה מספק דאורייתא, אבל הברכה צריך לברך. לעומת זאת, בתשובות הרמב"ם (שו"ת פלג הנוז סימן טו) יש תשובה ארוכה שהשיב בנושא הזה לחכמי לונלי, הראב"ד משיג על הרמב"ם, וחכמי לונלי לקחו את השאלה של הראב"ד והציגו את זה לרמב"ם, והרמב"ם ענה להם תשובה ארוכה ומסביר את הסוגיות יפה מאוד. ומסיק שאין לברך על מצוה שעושים אותה מספק.

טו. ברכה על בדיקת חמץ

בדומה לכך, יש מקרה שמברכים על בדיקת חמץ, 'על ביעור חמץ', ולכאורה אם האדם לא ימצא חמץ? ואדרבה, סביר להניח שהבית כבר עבר ניקיון יסודי ולא ימצא חמץ. ולכאורה ברכתו תהיה לבטלה.

דרך אגב, מה שנוהגים לשים עשרה פתיתים, זה מנהג בעלמא, ואם לא שמו - זה לא מעכב. אבל צריך להזהיר את כל מי ששם את העשרה פתיתים האלו: א. לעטוף כל אחד בניילון וכיו"ב, כדי שלא ילכלך את הבית. ב. שיעשה רשימה מדויקת איפה הניח את כל עשרת הפתיתים. כי אם לא, יחפשו אותם אחר כך ואחד או שניים לא ימצאו וחלילה יימצאו בפסח... על כל פנים, אם אדם למשל בדק ולא מצא, הברכה שלו אינה ברכה לבטלה. חכמים תיקנו את עצם הבדיקה. עצם המצווה נתקנה על הספק, לכן מברכים על ביעור חמץ.

טז. ספק ברכות להקל

באופן כללי, להלכה, על מצוות דרבנן מברכים, על מצוות שעושים מספק דאורייתא לא מברכים. לפי זה יוצא, שאם אדם התעכב ולא אכל מצה עד חצות הלילה, הוא חייב ממש מדין תורה לאכול מצה ומרור ואפיקומן וכל המצוות אחרי חצות, אבל לברך, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. אנחנו בוודאי הולכים אחרי הרמב"ם ועוד ראשונים שסוברים שלא מברכים על הספק.

אמנם שלכאורה יבוא משהו ויטען, ממה נפשך? אם לפי הרמב"ם אסור לברך על הספק, אבל הרמב"ם בעצמו אומר שהזמן של מצה זה כל הלילה. אבל זו לא טענה, כי אנחנו לא מתייחסים אל הרמב"ם בלבד, אנחנו צריכים להסתכל על מכלול הפוסקים. ויש פוסקים שאומרים שהזמן הוא עד חצות, מצד שני, יש הרבה פוסקים שאומרים שלא מברכים על ספק

דאורייתא, וכך גם דעת השלחן ערוך. לכן, צריך לקיים את כל המצוות האלו אחר חצות, אבל בלי ברכה.

יז. סוף זמן אמירת ההלל

יש מחלוקת ראשונים עד מתי הוא זמן אמירת ההלל. התוספות כותבים שההלל הוא מדברנו, ולא צריך להקפיד לאומרו עד חצות, אפשר לומר את ההלל גם לאחר מכן. לעומת זאת, דעת הרשב"א והר"ן, שגם את ההלל צריך להקפיד שיהיה עד חצות.

זה כבר נהיה יותר קשה לסיים את ההלל עד חצות, אבל אני אומר את האמת, זה תלוי איך מתייחסים להגדה של פסח. יש אנשים, שלצערינו, שאומרים את הגדה של פסח כמו שאומרים "אשרי יושבי ביתך", כמו איזו תפילה, קוראים את ההגדה, אסור להפסיק באמצע, והם משתדלים לעשות את זה כמה שיותר מהר. כל הסיפור של ההגדה לוקח חצי שעה, 40 דקות, וגם אם ישירי 'והיא שעמדה' בשלוש מנגינות אחרות, בסופו של דבר הם גומרים את כל ההגדה. ואני אומר בפירוש שזה לא בסדר.

אמנם אסור להפסיק בדברים בטלים באמצע ההגדה, אבל זה ראוי ורצוי להתמקד ולהסביר, יש כל כך הרבה דברים בהגדה שאנחנו צריכים להבין מה כתוב בה. רק את פשט המילים - לפעמים צריך להסביר. וזה תפקיד של ראש המשפחה להתכונן כמו שצריך.

אאמו"ר מרן זצוק"ל תמיד היה אומר, שאדם שלא מתכונן להגדה והילדים שלו כן התכוננו, אז במקום "והגדת לבנך" זה "והגדת לאביך"... הילד מסביר לאבא שלו על ההגדה. בושח וחרפה.

יח. חכם מה הוא אומר

כשאמו"ר מרן זצוק"ל היה עושה את הסדר, רק אמירת ההגדה היתה לוקחת כשעתיים, היו אומרים אותה לאט לאט. הוא היה מבקש שכל אחד ואחד יקרא בלחש את ההגדה, ובכל קטע אחד מבני הבית היה אומר אותו בקול רם. הוא לא היה מסכים בשום פנים ואופן שהנשים יצאו למטבח אפילו רק לחמם את האוכל וכיו"ב, כשקוראים את ההגדה כולם היו חייבות לשבת. כך גם הילדים הקטנים. ובכל קטע וקטע היו עוצרים.

וכשהיה מגיע אחד שיש לו את הקטע של "חכם מה הוא אומר", היה אומר לו שיקרא את כל ארבעת הבנים, כי אחר כך הבא בתור יקרא את הרשע והבא בתור יקרא את התם, וזה לא יפה... לכן מי שהיה בתורו לקרוא את החכם - הוא היה קורא את כל ארבעת הבנים.

יט. כנגד ארבעה בנים

אנשים לא מבינים מה הפירוש "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה". התשובה היא, שהנושא של השיחה בין אבא לבן על יציאת מצרים מופיע בתורה ארבע פעמים: שלושה בפרשת בא. סמוך למכת בכורות, כתוב, "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם" - שזה הפסוק של הרשע. אחר כך יש בפרשת "קדש לך", בפרשת "כי יביאך", תם ושאינו יודע לשאול. והפסוק של החכם הוא בפרשת "כי יביאך", תם ושאינו יודע לשאול. אחת... החכם נמצא בספר דברים. שם כתוב, "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו אתכם". כלומר, "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה" - דהיינו הכפילות הזו שהתורה חוזרת על זה ארבע פעמים, התורה רוצה להסביר איך עונים לכל אחד מהארבעה הללו. וצריך להסביר את זה. אלו דברים פשוטים, אבל יש לפעמים חידושים נפלאים שאפשר להגיד.

כ. לב כסיל לשמאלו

אאמו"ר מרן זצוק"ל היה אומר, שאלה שקוראים את ההגדה ומסתכלים כל הזמן בצד שמאל כמה עמודים נשארו... מתי סוף סוף נאכל מצה, מרור, חרוסת... הוא היה אומר, "לב כסיל לשמאלו", הם מסתכלים לצד שמאל. אבל לא, צריך לשבת בנחת. מצד אחד להסתכל על השעון שלא להיכנס ללחץ זמן, אבל להקדיש הרבה זמן.

כא. קליות ואגוזים

חז"ל אומרים שמצווה לחלק קליות ואגוזים לתינוקות שלא ישנו. אצל אאמו"ר מרן זצוק"ל לא היה חוכמות. היה לידו ערימה של אגוזים, ומי שאמר חידוש יפה מיד היה נותן לו. והייתי אומר לו: "אבא זה בימי הביניים, זה לא מתאים להיות, תן להם שוקולד..." אבל הוא היה אומר, "חז"ל אמרו קליות ואגוזים, אני מחלק קליות ואגוזים".

וכלונו היינו יושבים מסביב, היינו סופרים את הימים מתי יגיע ליל הסדר לשבת עם אבא. זה היה כל כך יפה, בכל שנה ושנה, באיזו תשומת לב הוא היה מתייחס. הוא היה אומר חידושים ברמה מאוד גבוהה לילדים הגדולים, וסיפור של הדברים הכי פשוטים, כל הסיפור של מכות מצרים, הוא היה מתאר את כל המכות, הילדים היו נהנים במיוחד לשמוע איך שהיה מתאר את מכת ערוב, איך הם באו על המצרים.

אני זוכר את עצמי כילד קטן, שהיה מניח אותי על הברכיים, הייתי בן 5-6 ומקדיש לי תשומת לב מיוחדת, ומתאר לי כל כך יפה כל מיני סיפורים יפים על יציאת מצרים. כך צריך להיות.

כב. סתירה בדברי הגאון מוילנא

אם כן, רצוי מאוד להגביל את עצמינו לסיים את אמירת ההגדה עד השעה 11:00 בלילה. שזה זמן סביר לגמור את ההגדה של פסח, ואז אוכלים מצה, מרור, שלחן ערוך, ואחר כך ב-12:30 אפשר לאכול את האפיקומן.

וכאמור, לגבי ההלל יש מחלוקת ראשונים. אבל הגאון מוילנא טוען, שההלל נתקן על הכוס הרביעית. וכשם שאת הכוס הראשונה של הקידוש אנחנו מקפידים שזה יהיה בלילה, הרי שגם הכוס הרביעית צריכה להיות לפני חצות. מצד שני, בספר "מעשה רב" מסופר, שהגאון מוילנא בעצמו לא הקפיד על חצות. וכן מסופר על החתם סופר שלא הקפיד לומר את ההלל קודם חצות.

כג. שלושה ספיקות

באמת, יש כאן לכאורה כמה ספיקות. ספק ראשון, לגבי אכילת מצה, שזו מחלוקת ראשונים, אם הלכה כרבי עקיבא או כמו רבי אלעזר בן עזריה. ספק שני, לגבי ההלל, האם הלכה כמו התוספות שמקילים, ומה שצריך להחמיר זה רק במצה ומרור ואפיקומן, אבל לא בהלל. ספק שלישי, יש טוענים שגם הרשב"א והר"ן לא התכוונו לומר שזה לעיכובא, אלא רק לכתחילה.

ואכן, המשנה ברורה פוסק שזה רק לכתחילה. וכך הוא מביא בשם הגאון רבי זלמן וחק יעקב. הוא כותב את זה על דברי הרמ"א. שהרי מרן השלחן ערוך לא מדבר על הנושא של ההלל, הוא רק כותב על האפיקומן, "יהי זהיר לאוכלו קודם חצות". והוא גם לא כותב 'אסור לאכול', אלא רק "יהי זהיר", וכותב על כך הרמ"א, "ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות". ועל כך כתב המשנה ברורה, שהמדובר הוא לכתחילה.

כד. מעשה רב

אאמו"ר מרן זצוק"ל בעצמו היה מקפיד מאוד לסיים את כל ליל הסדר לפני חצות. לאחר מכן היה נכנס לחדר והיה יושב ולומד כל הלילה, והיה אומר לנו הבנים, "אם אתם רוצים לבוא הלילה הזה לדבר איתי בלימוד, תבוא עליכם הברכה, תבואו מתי שאתם רוצים, יש לי רק תנאי אחד. אל תדברו איתי בשום נושא חוץ מיציאת מצרים. רק מה שקשור למצוות פסח, ליל הסדר, ומה שקשור ליציאת מצרים. לא בנושאים אחרים. וכך היה במשך הרבה שנים.

פעם שאלתי אותו, הרי יש פוסקים שאומרים שצריך לשתות יין בליל הסדר, לא מספיק מיץ ענבים, הרי הגמרא אומרת לגבי קידוש, סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום. אבל בליל הסדר יש אומרים, שמכיון שיש דין שמחת החג, מיץ ענבים זה לא משמח, מי ששותה מיץ ענבים, כמה שישתה - אולי יקבל כאב בטן אבל לא יהיה שמח מזה. אכן להלכה ודאי שאפשר לשתות מיץ ענבים, וכך היתה דעתו של אאמו"ר, אבל שאלתי אותו למה הוא לא היה מקפיד לשתות דווקא יין, למה הוא היה שותה מיץ ענבים. והוא ענה לי, שזו חומרא הבאה לידי קולא, כיון שלדעתי לא חייבים לשתות יין, ואם אני אחמיר את החומרה הזאת, אחרי ארבע כוסות יין אחיה עייף ולא אוכל ללמוד. אני רוצה ללמוד כל הלילה. ואכן כאן בבית המדרש, 'יחוד דעת', בכל שנה אנחנו עושים מבצע, אנחנו נותנים מלגה לכל בחור ישיבה או אברך שיבוא אחרי הסדר ללמוד. אנחנו מתחילים מאחת בלילה עד אחרי עלות השחר, ומתפללים שחרית בנץ החמה, יושבים ולומדים כל הלילה. "ליל שימורים הוא לה". באים לפה ב"ה למעלה מ-200 בחורי ישיבות ואברכים ויושבים ולומדים כל הלילה. זה חשוב מאוד.

ובכל זאת, למרות שאאמו"ר בחזון עובדיה במהדורה האחרונה כתב, שאם הגיע חצות יכול לומר את ההלל, אבל על עצמו היה מקפיד מאוד לסיים גם את ההלל עד חצות. כל אחד יראה את האפשרויות שלו.

אבל צריך לדעת שעיקר המצוה בלילה הזה הוא להקדיש את הזמן להגדה של פסח. להקדיש זמן לילדים, לא לכעוס בליל הסדר. להיות בנחת, שהיצר הרע לא יבוא ויקטרג באמצע. לשבת בנחת ובידידות עם כל בני המשפחה להסביר ולספר בניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא. ונוכה בעזרת ה', "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל".

אני מברך את כל הציבור הקדוש שנמצא כאן, וגם את כל המאזינים ברדיו 'קול ברמה'. בעז"ה שנוכה לבניין בית המקדש בקרוב, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך ברחצון. בעזרת ה' נוכה לגאולה שלמה. אכ"ר.

בברכת פסח כשר ושמח!!!